

แห่งชาติฯ ซึ่งเป็นสาระัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายที่บุคคลพึงมีตามที่เป็นบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ารัฐได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง^{๒๕} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว อีกทั้งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้เข้าสู่วิธีพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หลังจากนั้นจึงได้นำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงนามในร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ โดยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ แล้ว ดังนั้น การออกกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้

สำหรับประเด็นในส่วนเนื้อหาของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ นั้น เมื่อเสรีภาพของบุคคลย่อมถูกจำกัดเมื่อล่วงล้ำเสรีภาพของบุคคลอื่นภายใต้การรับรองของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสรีภาพจึงเป็นการกระทำโดยอิสระของบุคคลที่มีได้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของบุคคลอื่น สำหรับสิทธินั้น เป็นเรื่องยืนยันถึงเสรีภาพของบุคคล ทำให้มีสภาพบังคับต่อบุคคลภายนอก ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่แยกกันที่มีอาจแยกออกจากกันได้ การที่บุคคลแสดงเจตนาในการไม่ประสงค์จะรับบริการ

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง

^{๒๕} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ



สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องเคารพการตัดสินใจดังกล่าวนั้น กรณีดังกล่าวเรียกว่าสิทธิของบุคคล ซึ่งสิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิที่จะเลือกไม่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ และหากพิจารณาหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ แล้วเห็นว่า การทำหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ โดยเป็นการยื่นความประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใด จึงมิได้เป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

นอกจากนี้ การที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดองค์ประกอบของการแสดงสิทธิไว้ ซึ่งได้แก่ ประการแรก หากมีผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย หนังสือแสดงเจตนาต้องครบถ้วนบริบูรณ์ ประการที่สอง ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาถึงแก่ความตายโดยวิธีการใด ๆ ประการที่สาม ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ยังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ประการที่สี่ ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ดังกล่าวจะต้องมีภาวะตามที่กฎกระทรวงพิพาทกำหนดไว้ ประการที่ห้า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบการรักษา มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ และประการสุดท้าย หากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ดังกล่าวต้องการตายอย่างธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของกฎกระทรวงที่พิพาทจึงมิใช่การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดော်ไม่ให้เกิดการรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต และถึงแม้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาประสงค์จะให้ใช้วิธีการปล่อยให้ผู้คนเสียชีวิตลงโดยดော်ไม่ให้เกิดการรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต ก็ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา ดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกกฎกระทรวงที่พิพาทโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวางกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งมีได้เป็นการกำหนด

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งกฎกระทรวงที่พิพาทก็มีได้มีเนื้อหาสาระเกินกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ แต่เป็นเพียงการอธิบายความ กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการป่วยเท่านั้น ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๑/๒๕๕๘)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หน่วยงานราชการจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวตามที่มาตรา ๕๗ ประกอบมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว และมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่วิญญูชนอยู่ในวิสัยที่จะคาดเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียของชุมชนท้องถิ่นใด ดังนั้น เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดทำขึ้นตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคดีนี้ เป็นเพียงกรอบแนวคิดที่ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งแม้ต่อไปโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว แต่การจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวโดยสภาพแล้วไม่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญเกี่ยวกับชุมชนได้ ยิ่งไปกว่านั้น แผนแม่บทดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม มิใช่การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ และมีได้มีลักษณะเป็นการวางแผนเมืองที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน อันจะมีผลบังคับให้รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น



ของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น โดยมีได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงก่อน จึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ เป็นประชาชนผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจากการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ หรืออนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำหรือดำเนินโครงการเพื่อก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหอุทกภัยของประเทศ มูลค่า ๓.๔ แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชนท้องถิ่น หรืออาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนที่จะต้องดำเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้ทบทวนการดำเนินการเปิดประมูลโครงการตามกรอบแนวคิดเพื่อก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหอุทกภัยของประเทศไทยไว้เป็นการชั่วคราว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินการโดยการจัดทำประชาคมติ ตลอดจนดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ครบถ้วนเสียก่อนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๕๗^{๒๖} และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับข้อมูลและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพดังกล่าว จะกระทำได้อีกต่อเมื่อจะได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนที่จะดำเนินการหรืออนุญาตให้ดำเนินการนั้น ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว ทั้งในแง่ประเภท รูปแบบ ขนาด และพื้นที่ที่จะดำเนินการ และมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่วิญญูชนอยู่ในวิสัยที่จะคาดเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียของชุมชนท้องถิ่นใด มิฉะนั้นแล้ว ประชาชนแต่ละคนย่อมไม่อาจแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่ว่าในเชิงเห็นพ้องด้วยหรือในเชิงคัดค้านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้เลย ทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงออกมาโดยไม่ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้นอย่างรอบด้าน ก็จะไม่มีความประโยชน์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าสมควรจะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมหรืออนุญาตให้มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นหรือไม่ หรือสมควรที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

^{๒๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว



สำหรับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำขึ้น มีหลักการ คือ การบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำและครอบคลุมทุกลุ่มน้ำในประเทศตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำซึ่งให้ความสำคัญกับการชะลอน้ำ พื้นที่กลางน้ำให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และพื้นที่ปลายน้ำให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำและการผลักดันน้ำ ซึ่งมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและแผนเร่งด่วน เพื่อรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย ๘ แผนงานที่สำคัญ ได้แก่ ๑) แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ ๒) แผนงานบริหารจัดการเขื่อนกั้นกักน้ำหลักและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศประจำปี ๓) แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ ๔) แผนงานพัฒนาลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย ๕) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ๖) แผนงานการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง ๗) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และ ๘) แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน โดยในแต่ละแผนงานดังกล่าวจะประกอบไปด้วยโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดทำขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแต่ละแผนงานนั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระสำคัญแล้วเห็นว่า แม้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะได้ระบุโครงการหรือกิจกรรมหรือที่จะจัดทำในอนาคตไว้หลายโครงการหรือหลายกิจกรรม แต่โครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวก็เป็นเพียงกรอบแนวคิดที่ยังไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเพียงพอ กล่าวคือ มิได้ระบุรายละเอียดว่าจะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในประเภท รูปแบบ ลักษณะเช่นใด หรือในพื้นที่ใดอย่างเพียงพอที่วิญญูชนเล็งเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นหรือของบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นนั้น อย่างไรก็ตาม แม้ต่อไปโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะมีรายละเอียดชัดเจนแล้วว่า การดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นหรือของบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่น แต่การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยสภาพแล้วไม่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นหรือของบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นได้เลยแม้แต่น้อย นอกจากนั้น การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาหรือลักษณะเป็นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ไม่ใช้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และมิได้มีลักษณะเป็นการวางผังเมือง

ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน อันจะมีผลบังคับให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง และมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น โดยมีได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงก่อนเพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียไปประกอบการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๒/๒๕๕๗)

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

๖.๑ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจเข้าดำเนินการสลายการชุมนุม

ในกรณีเจ้าพนักงานตำรวจใช้กำลังสลายกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซียที่มีการชุมนุมกันบริเวณถนนจุติอนุสรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมิได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นการจราจรบริเวณดังกล่าว หากแต่เกิดจากการที่เจ้าพนักงานตำรวจตั้งจุดสกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ประกอบกับการจราจรโดยใช้ถนนจุติอนุสรณ์ไม่อาจทำได้ตั้งแต่แรกเนื่องจากมีจุดสกัดของเจ้าพนักงานตำรวจ จึงไม่อาจฟังได้ว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจสลายการชุมนุมเป็นไปเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ หากแต่เป็นการดำเนินการเพื่อเปิดทางเข้าออกโรงแรมให้แก่คณะรัฐมนตรีที่มาประชุม ทั้งที่ยังมีเส้นทางเข้าออกโรงแรมอีกหลายทาง กรณีถือไม่ได้ว่าการสลายการชุมนุมดังกล่าวเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ทางสาธารณะตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกรณีถือเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้เกินความจำเป็น อีกทั้ง กรณียังเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุม หรือมีลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักตามที่ระบุในแผนของฝ่ายปกครองเอง เมื่อการดำเนินการ



ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งร่วมชุมนุมได้รับความเสียหาย จึงยอมเป็นการกระทำละเมิด ซึ่งต้องมีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบคนได้ร่วมกับประชาชนกลุ่มผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซียรวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมคณะรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ณ โรงแรม เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ เมื่อเดินทางมาถึงทางเข้าถนนจุดינוสรณ์ บริเวณวงเวียนน้ำพุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้จัดวางกำลังและแผงเหล็กตั้งขวางขวางกันบนสะพานจุดินุสรณ์สูงอุทิศ ขบวนกลุ่มผู้ชุมนุมจึงหยุดอยู่บนถนนจุดินุสรณ์บริเวณเชิงสะพานจุดินุสรณ์สูงอุทิศ และมีการเจรจากันระหว่างเจ้าพนักงานตำรวจกับผู้ชุมนุม เพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้บริเวณพื้นที่ว่างข้างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรเกษม เป็นที่ชุมนุมแทนบริเวณสวนหย่อมใกล้อาคารจอดรถโรงแรม เจ.บี. แต่การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นไม่นานเจ้าพนักงานตำรวจที่จัดวางกำลังบนสะพานจุดินุสรณ์สูงอุทิศได้ผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมจนเกิดความวุ่นวายขึ้น และเจ้าพนักงานตำรวจได้ดำเนินการสลายการชุมนุมจนกลุ่มผู้ชุมนุมต้องสลายตัวไปในที่สุด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในการสลายการชุมนุม เจ้าหน้าที่มิได้ใช้มาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนตามแผน ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่กลับดำเนินการใช้กำลังสลายการชุมนุม ซึ่งเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินขอบเขตแห่งความจำเป็น อันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในการชุมนุมให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๔^{๒๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุ กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสงบของประชาชน

^{๒๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสงบของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก



ที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก จึงเห็นได้ว่า เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะมีที่มาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย เพราะการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นการถกเถียงกันด้วยสติปัญญา เพื่อนำมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งของสังคมในระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมเป็นกลไกในการเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผย แสดงออกซึ่งปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม ทั้งยังช่วยให้รัฐมองเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ชัดเจนขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเสรีภาพในการชุมนุมจะมีความสำคัญ แต่เสรีภาพในการชุมนุมก็ถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นเองว่า ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ หากเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบหรือมีอาวุธย่อมอยู่นอกเหนือการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดเฉพาะแต่ในกรณีการชุมนุมสาธารณะเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกเท่านั้น ซึ่งจากบันทึกข้อมูลภาพและเสียงที่ได้มีการบันทึกเหตุการณ์การชุมนุมในวันที่เกิดเหตุพบว่า ไม่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้มีดำเนินการชุมนุมในลักษณะยั่วยุหรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงหรือก่อให้เกิดการจลาจล รวมถึงก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชีวิตร่างกายของประชาชนแต่อย่างใด การชุมนุมของผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว ก่อนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะดำเนินการสลายการชุมนุมจึงเป็นการชุมนุมโดยสงบ อีกทั้งเมื่อโครงการก่อสร้างท่อก๊าซฯ มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และกลุ่มผู้คัดค้านโครงการดังกล่าวได้ร่วมกันรณรงค์คัดค้านการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงย่อมมีการจัดตั้งและแกนนำสั่งการอย่างชัดเจน มีการตระเตรียมการเรื่องการชุมนุมอย่างเป็นระบบและมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ปรากฏว่ากลุ่มแกนนำของผู้ชุมนุมได้มีการตระเตรียมหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้มีการสะสมอาวุธหรือวางแผนที่จะใช้กำลังในการชุมนุมแต่อย่างใด ส่วนอาวุธของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้นั้น ปรากฏว่ามีเพียงหนังสติ๊กตำไม้ จำนวน ๗ อัน พร้อมลูกตะกั่วถ่วง وزن จำนวน ๘๒ ลูก และมีดสปาด้า จำนวน ๑ เล่ม เท่านั้น ที่เป็นอาวุธโดยสภาพ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคนในกลุ่มผู้ชุมนุม จึงเชื่อได้ว่าเป็นการพาอาวุธมาโดยส่วนตัวของผู้ชุมนุมเท่านั้น มิได้เกิดจากการเห็นพ้องต้องกันของแกนนำและผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ ส่วนกระไร จำนวน ๑ เล่ม และไม้ไผ่คันธง จำนวน ๑๗๕ อัน มิใช่อาวุธโดยสภาพ และ



ข้อเท็จจริงปรากฏตามแผ่นบันทึกข้อมูลภาพและเสียง (แผ่น วี.ซี.ดี.) ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้ไม้ไฟเป็นคันธงเพื่อถือนำขบวนมาชุมนุม มีใช้เพื่อประโยชน์ที่จะใช้เป็นอาวุธตั้งแต่แรกแต่ได้ใช้เป็นอาวุธหลังจากที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ใช้กำลังเข้าผลักดันเพื่อสลายการชุมนุมแล้ว จึงเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นของผู้ชุมนุมแต่ละคนเท่านั้น การที่ผู้ชุมนุมต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายเจ้าพนักงานตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายคน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในบริเวณที่ชุมนุมถูกทำลายได้รับความเสียหายหลายรายการ เกิดจากการที่เจ้าพนักงานตำรวจใช้กำลังเข้าผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมจนเกิดความวุ่นวายขึ้น มิได้เกิดจากการก่อเหตุของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เพียงพอที่จะถือว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบและมีอาวุธ

ยิ่งไปกว่านั้น การที่กลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมกันอยู่บนถนนจตุรทิศเป็นเพราะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งจุดสกัดบนสะพานจตุรทิศสูงอุทิศ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงมิได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นการจราจรบริเวณถนนจตุรทิศจากบริเวณวงเวียนน้ำพุจนถึงสะพานจตุรทิศสูงอุทิศ ประกอบกับการสั่งการโดยใช้ถนนจตุรทิศไม่อาจทำได้แต่แรก เพราะเจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งจุดสกัดบนสะพานจตุรทิศสูงอุทิศ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนจตุรทิศ บริเวณเชิงสะพานจตุรทิศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรบนถนนจตุรทิศ หากแต่รับฟังได้ว่าการสลายการชุมนุมดังกล่าวเพื่อเปิดเส้นทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. ให้แก่คณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม เนื่องจากถนนจตุรทิศเป็นเส้นทางเดียวที่เจ้าพนักงานตำรวจเปิดให้ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. กรณีจึงถือไม่ได้ว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนจตุรทิศ บริเวณเชิงสะพานจตุรทิศเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อกู้ครองความสงบของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ และการที่เจ้าพนักงานตำรวจเลือกที่จะใช้มาตรการสลายการชุมนุมเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเดินทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. ของคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม ทั้งที่ยังมีเส้นทางเข้าออกโรงแรม เจ.บี. ได้อีกหลายเส้นทาง ย่อมเป็นการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้เกินแก่ความจำเป็น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมจับกลุ่มชุมนุมกันอยู่บริเวณหลังแผงเหล็กกันนั้น เจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งแถวเดินอ้อมแผงเหล็กเข้ามายังฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมและใช้กำลังผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้สลายตัวพ้นไปจากที่ชุมนุมโดยไม่ปรากฏว่าได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน หรือมีลำดับขั้นตอนจากเขาไปหาหน้าตามที่ระบุในแผนแหลมสน ๐๕/๒๕๔๕ และแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๔๕) แต่อย่างใด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งเป็น

เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยไม่อาจใช้เสรีภาพในการชุมนุมต่อไปได้ อันถือเป็นการกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๒๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๕)

๖.๒ การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงพื้นผิวจราจร

ในการปรับปรุงพื้นถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน การยกระดับถนน และท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิม ถือเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเหตุผล เหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในบริเวณถนนดังกล่าวแล้ว แม้จะมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่น้ำท่วมขังหน้าบ้าน เนื่องจากถนนมีระดับความสูงเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาในการปรับปรุงพื้นถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม กรณีจึงถือว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนแล้ว และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่หมู่ที่ ๓ ซอยพัฒนานนท์ ๑ ถนนสรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมซอยพัฒนานนท์ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่นั้น เป็นซอยที่แยกมาจากถนนสรณคมน์ซึ่งแยกมาจากถนนสรองประภาอีกทอดหนึ่ง แต่เวลาต่อมาได้มีการตัดถนนซอยก้านนิงแยกจากถนนสรองประภาคู่ขนานกับถนนสรณคมน์ จึงส่งผลให้ซอยพัฒนานนท์ ๑ แยกออกเป็น ๒ ฝั่ง คือฝั่งตะวันออกติดถนนซอยก้านนิง กับฝั่งตะวันตกติดถนนสรณคมน์ อย่างไรก็ดี จากการตัดถนนดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้ถนนซอยก้านนิงมีระดับสูงกว่าซอยพัฒนานนท์ ๑ ทั้งสองฝั่ง และมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในซอยพัฒนานนท์ ๑ ว่าถนนในซอยดังกล่าวมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก ต่อมาสำนักงานเขตดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ปรับปรุงซอยพัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออก

^{๒๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



แยกซอยก้านบัง โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสูงจากพื้นถนนเดิม ๓๕ เซนติเมตร ซึ่งเป็นเหตุให้ถนนในซอยพัฒนานนท์ ๑ มีระดับสูงกว่าบ้านของประชาชนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว รวมทั้งบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ต้องเช่าที่จอดรถในระหว่างการก่อสร้าง และต้องปรับปรุงถนนบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านให้สูงเท่ากับถนนที่ก่อสร้างใหม่ รวมทั้งวางท่อระบายน้ำและวางประตูรั้วใหม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินค่าเสียหายดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๘^{๒๙} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดว่า สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง การจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน บัญญัติว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้ และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การจำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินจะกระทำมิได้โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และจะต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญของสิทธินั้น เมื่อการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ (๖)^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สิน ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิในทรัพย์สินและสามารถใช้สอยทรัพย์สินได้เช่นเดิม เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากการที่พื้นหน้าบ้านบริเวณที่จอดรถของตน มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนภายหลังการปรับปรุงข้างเท่านั้น มิได้กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๒๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ



ก็เพื่อให้ระดับของพื้นถนนพิพาทและท่อระบายน้ำของถนนพิพาทมีระดับสูงขึ้นเสมอกับถนนชอยก้านันปังเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมื่อฝนตก โดยไม่ปรากฏว่ามีระดับความสูงเกินกว่ามาตรฐานค่าความสูงของถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเขตดอนเมือง หากการปรับปรุงพื้นถนนดังกล่าวไม่ยกระดับถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิมให้เสมอกับถนนชอยก้านันปังก็จะเป็นเหตุให้ไม่อาจป้องกันน้ำที่จะไหลจากถนนชอยก้านันปังซึ่งมีระดับที่สูงกว่าลงมาท่วมชอยวัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออก และจะท่วมบ้านซึ่งมีความสูงระดับเดียวกับพื้นถนนชอยวัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออกได้ รวมถึงไม่สามารถระบายน้ำจากถนนชอยพิพาทออกไปสู่ถนนชอยก้านันปังได้ เนื่องจากระดับท่อระบายน้ำต่ำกว่าระดับท่อระบายน้ำของถนนชอยก้านันปังอันจะเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหามิอาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะได้ การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปอย่างมีเหตุผล เหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นภาระที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นทำให้การปรับปรุงถนนสามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้อย่างแท้จริง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายจากการที่พื้นถนนมีระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำท่วมขังพื้นหน้าบ้านบริเวณที่จอดรถเวลาฝนตกและทำให้รถยนต์เข้าออกบ้านได้ไม่สะดวกก็ตาม แต่ผลเสียที่ผู้ฟ้องคดีได้รับถือได้ว่าเป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาที่ในการปรับปรุงพื้นถนนทั่วไปจะต้องมีการยกระดับพื้นถนนและท่อระบายน้ำให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคดีนี้เป็นการยกระดับพื้นถนนและท่อระบายน้ำให้เสมอกับพื้นถนนและระดับท่อระบายน้ำของถนนเมนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงถนนนี้หรือการปรับปรุงถนนโดยทั่วไปแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าได้สัดส่วนกันระหว่างมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลือกใช้ให้วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองที่กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จำเป็น และนอกจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่ในถนนชอยพิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงถนนดังกล่าวด้วยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้รับแต่เพียงผลเสียจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนนชอยพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปโดยชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครอง และได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้องเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒๐



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๖)

๖.๓ การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อระบุตัวสุนัขและทราบเจ้าของสุนัขผู้ต้องรับผิดชอบ หากมีการปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขของตนทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัข แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ดูแลสุนัขจะได้รับ กับผลประโยชน์ที่สาธารณะจะต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายของผู้ดูแลสุนัขมีน้อยกว่า ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่ปรากฏมาตรการอื่นใดที่จะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดได้ ด้วยเหตุนี้ การที่กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติดังกล่าว ในส่วนข้อ ๕ ของบทนิยามคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” “ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” โดยมีเนื้อหาอันเป็นการกำหนดมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี สำหรับนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” ที่กำหนดให้หมายรวมรวมถึง ผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วยนั้น ย่อมเป็นการผลกระทบทำให้ประชาชนที่เพียงแต่ให้อาหารสุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตาให้ต้องมีภาระหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าว ถือเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงและจัดทำใบรับรองรูปพรรณและจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร รวมทั้งกำหนดเขตท้องที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษปรับ ภายหลังจากที่มีการออกข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดบริการให้กับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข เช่น การจัดบริการ

ผังอุปกรณ์ระบุตัวสุนัขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และเพิ่มจำนวนขึ้นตามกำลังงบประมาณและการจัดบริการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของสุนัขได้รับความสะดวกในการจดทะเบียนสุนัข ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งมีสุนัขอยู่ในความดูแลจำนวนหนึ่งและเป็นผู้ให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำเห็นว่าการออกข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะที่เป็นสัตว์อันตรายต่อการติดเชื้อเท่านั้น และก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสุนัขเกินสมควร จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี หลังจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องร้องเรียนไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเป็นประการใดและไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ ในส่วนของข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” “ที่หรือทางสาธารณะ” “ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นในเขตท้องที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของสุนัขนำสุนัขมาปล่อยในที่สาธารณะ ทำให้จำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้นจนยากที่จะควบคุมได้โดยวิธีการปกติ การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ โดยเฉพาะ ข้อ ๕ ที่ให้นิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ คำว่า “ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ คำว่า “การจดทะเบียนสุนัข” หมายความว่า การนำสุนัขหรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิปพร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสุนัข ข้อ ๙ กำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องนำสุนัขหรือใบรับรองไปจดทะเบียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อ ๑๒ กำหนดให้เจ้าของสุนัขดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ของสุนัขหรือดำเนินการแจ้งกรณีบัตรประจำตัวสุนัขสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๓ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขตายภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๔ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขหายภายในสามวันนับแต่วันที่ทราบหรือหากพบสุนัขที่หายแล้วต้องแจ้งภายในสามวัน และข้อ ๑๗ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม จึงเป็นมาตรการ



ในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อให้สามารถระบุตัวสุนัขและทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสุนัข เพื่อรับผิดชอบกรณีที่พบมีการปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัด หรือสุนัขของตนทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม ซึ่งเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขหรือผู้เลี้ยงสุนัขให้มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่ตนเลี้ยงและสังคม และแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ตาม แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับกับผลประโยชน์ของสาธารณะที่ต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่ได้รับเบาบางกว่าความเสียหายของประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับยังไม่มีมาตรการอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้บรรลุผลได้เท่ากับ มาตรการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติดังกล่าว ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแล้ว อีกทั้ง มาตรา ๒๙^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไม่มีข้อความใดให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมสัตว์เลี้ยงเฉพาะที่เป็นอันตรายต่อการติดเชื้อ หรือเป็นอันตราย เพื่อการดำรงชีพของประชาชนเท่านั้น แต่เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และการที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๘^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๓๑} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้

การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

^{๓๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----|
| ๗๗ | ๗๗ |
| (๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล | |
| ๗๗ | ๗๗ |
| (๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ | |
| ๗๗ | ๗๗ |



ได้จัดให้มีบริการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากเจ้าของสุนัขจะไปดำเนินการเองก็มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้มากเกินไปกว่าที่ผู้เลี้ยงสุนัขจะรับภาระไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” “ไปรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการสร้างชั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร

อย่างไรก็ดี สำหรับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ ๕ ในส่วนของคำนิยามว่า “เจ้าของสุนัข” ซึ่งให้ความหมายรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วยนั้น มีผลให้ประชาชนที่เพียงให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตา ต้องมีภาระหน้าที่พาสุนัขจรจัดไปฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมาย ทั้งที่หน้าที่ในการจัดการควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่กลับผลักภาระดังกล่าวมาให้กับประชาชน บทนิยามดังกล่าวจึงเป็นข้อบัญญัติที่สร้างชั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ในข้อ ๕ เฉพาะบทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” ที่ให้ความหมายรวมถึงผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๖)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้สภาพป่าและระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ และเป็นมาตรการที่สามารถบรรลุผลได้ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปบ้าง แต่ก็ถือว่าไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะดำเนินการให้บรรลุผลในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศที่พิพาท ดังนั้น การออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่พลวงโดยวิธีเหมืองหาบ นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ติดเขตชายแดนด้านทิศตะวันตกและจำเป็นต้องใช้เส้นทางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในการเดินทางเข้า-ออก ระหว่างอำเภอสังขละบุรีกับเมือง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งปิดเส้นทางภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้สภาพป่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้มีโอกาสฟื้นตัว รวมทั้งสัตว์ป่าสามารถหากินและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการปิดเส้นทางดังกล่าวได้กระทำมาทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศฉบับที่เป็นกรณีพิพาทคือ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๔ เส้นทาง ดังนี้ ๑) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวย-ทิดอง-ซ่งไท่ ๒) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวย-ทิดอง-น้ำโจน ๓) เส้นทางสะพานพอง-เกาะสะเต็ง ๔) เส้นทางตะเคียนทอง-น้ำตกสะละวะ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยกำหนดไว้ในตอนท้ายว่า หากผู้ใดประสงค์หรือมีความจำเป็นจะเข้าไปในพื้นที่ ให้ใช้เส้นทางดังกล่าวเข้า-ออก โดยการเดินเท้าเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง การออกประกาศดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเข้า-ออกบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองได้ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำเป็นต้องใช้เส้นทางทินวย-ทิดอง-ซ่งไท่ และเส้นทางสะพานพอง-เกาะสะเต็ง ในการขนส่งเสบียงอาหาร ยารักษาโรค วัสดุและอุปกรณ์การทำเหมือง ตลอดจนजनคนเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งต้องใช้เส้นทางดังกล่าวก็ได้รับความเดือดร้อนในการเข้า-ออก ระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอสังขละบุรี เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้เส้นทางทินวย-ทิดอง-ซ่งไท่ และเส้นทางสะพานพอง-เกาะสะเต็ง เข้า-ออก โดยรถยนต์และรถบรรทุกได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สภาพบังคับของประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในปัจจุบัน แม้จะสิ้นผลไปแล้ว แต่การออกประกาศปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จะต้องกระทำทุกปีในช่วงฤดูฝน เพื่อควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดินและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของประกาศฉบับดังกล่าว

โดยที่มาตรา ๓๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเข้าใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

^๑ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออำนวยความสะดวกตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง^๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงฤดูฝนเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นประกาศฉบับที่พิพาท ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสั่งปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ จำนวน ๔ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวอย-ทิดอง-ซ่งไห้ ๒) เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าทินวอย-ทิดอง-น้ำโจน ๓) เส้นทางสะเนฟอง-เกาะสะเด็ง ๔) เส้นทางตะเคียนทอง-น้ำตกสะละวะ ส่งผลให้สภาพป่าตลอดสองข้างทางและระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู สัตว์ป่าสามารถออกหากินและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ และเป็นมาตรการที่สามารถบรรลุผลได้ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเพื่อให้โอกาสสัตว์ป่าได้เพาะพันธุ์ตามธรรมชาติ สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น แม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการใช้เส้นทางบ้างก็เป็นเพียงระยะเวลา ๖ เดือน ประกอบกับไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะดำเนินการให้บรรลุผลในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศฉบับพิพาท จึงถือเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเมื่อช่วงระยะเวลาปิดเส้นทางตามประกาศเป็นฤดูฝน การเดินทางเข้า-ออกในเส้นทางดังกล่าว เป็นไปด้วยความยากลำบาก หากอนุญาตให้มีการใช้ยานพาหนะผ่านเข้า-ออก

^๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออำนวยความสะดวกปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ